

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๙๙/๒๕๕๕
คดีหมายเลขแดงที่ ๑.๑๙๐๐ /๒๕๕๕

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ระหว่าง { บริษัท อิมเมจโฟกัส โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ฟ้องคดี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่ ๑
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๙๓๕/๒๕๕๒
หมายเลขแดงที่ ๑๘๗๑/๒๕๕๔ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญารับจ้างก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในราคา ๕,๙๙๘,๐๐๐ บาท
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือ
คำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว ๒๕ เลขที่ ๕๑-๔๒-
๐๐๔๔-๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ จำนวน ๒๙๙,๙๐๐ บาท มามอบไว้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ต่อมาเมื่อประมาณวันที่ ๗ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม
๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มเข้าทำการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง โดยเริ่มดำเนินการขุดเจาะเสาเข็ม
ตามแบบแปลนในพื้นที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่ปรากฏว่าเมื่อทำการเจาะเสาเข็มในระดับ



/ความลึก...

ความลึกที่ ๑๓.๘๐ เมตร ก็พบชั้นหินแข็งไม่สามารถเจาะลึกลงไปได้ตามที่กำหนดไว้ตามแบบแปลน ผู้ฟ้องคดีจึงได้มอบหมายให้บริษัท พันธุ์วิศวกรรม คอนซัลแตนท์ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินการตรวจสอบสภาพดินและทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของดินได้ค่าน้ำหนักเพียง ๒๗.๓๒ ตัน/ตัน ซึ่งไม่เพียงพอตามแบบที่กำหนดคือต้องรับน้ำหนักได้ ๔๕ ตัน/ตัน ในระดับความลึกที่ ๒๑ เมตร ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ แจ้งข้อเท็จจริงพร้อมรายงานการตรวจสอบและเสนอเพิ่มขนาดเสาเข็มเจาะจาก ๔๐ ซม./ตัน เป็น ๕๐ ซม./ตัน พร้อม SHOP DRAWING ซึ่งในระดับความลึกดังกล่าวจะรับน้ำหนักได้ ๔๗.๔๙ ตัน/ตัน เกินกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ตกลงยินยอมให้เปลี่ยนขนาดเสาเข็มเจาะ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ อฟ. ๐๒๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ แจ้งขอหยุดการทำงานไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในเรื่องดังกล่าวและขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปตลอดจนขอยกเว้นค่าปรับ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ สด ๕๑๐๐๔/๘๗๕ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเสร็จ ต่อมาประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าระยะเวลาได้ล่วงเลยมานานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด ประกอบกับกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างจะครบกำหนดภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ อฟ. ๐๓๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และหนังสือ ที่ อฟ. ๐๓๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอทราบวันเข้าดำเนินการก่อสร้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ สด ๕๑๐๐๔/๒๐๑๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่ายังไม่สามารถให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการได้ในขณะนี้ เพราะกำลังหาสถานที่ก่อสร้างใหม่ที่มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการก่อสร้างปายประชาสัมพันธ์ และประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหลังสัญญาครบกำหนดระยะเวลาได้ล่วงเลยมานานกว่า ๗ เดือน แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้แจ้งผลความคืบหน้าและส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีลงมือก่อสร้าง ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการเตรียมการก่อสร้างโดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ประพฤติผิดสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ อฟ. ๐๐๔/๒๕๕๒ และหนังสือ ที่ อฟ. ๐๐๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แจ้งขอยกเลิกสัญญาจ้างพร้อมขอคืนหลักประกันตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ สด ๕๑๐๐๔/๗๑๑ ลงวันที่ ๓



/มีนาคม...

มีนาคม ๒๕๕๒ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป พร้อมลงนามในสัญญาขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก ๙๐ วัน โดยให้เข้าทำการก่อสร้าง ณ สถานที่เดิม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า หนังสือดังกล่าวมีข้อความและข้อเท็จจริงขัดแย้งกับหนังสือที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เคยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำลังหาสถานที่ก่อสร้างใหม่ และสถานที่เดิมยังมีปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและไม่สามารถปฏิบัติได้ จึงได้มีหนังสือ ที่ อฟ. ๖/๒๕๕๒ และหนังสือ ที่ อฟ. ๐๐๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ แจ้งขอยืนยันการบอกเลิกสัญญาจ้างและให้คืนหลักประกันตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉยและได้มีหนังสือ ที่ สด ๕๑๐๐๑/๘๔๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาและขอให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างต่อไป พร้อมทั้งระบุว่าหากผู้ฟ้องคดีไม่ทำการก่อสร้างภายใน ๗ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ อฟ. ๐๐๙/๒๕๕๒ และหนังสือ ที่ อฟ. ๐๑๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทราบว่าจะยืนยันการบอกเลิกสัญญาและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนหลักประกันตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองประพฤติผิดสัญญาจ้าง ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ทำการก่อสร้างปายประชาสัมพันธ์ได้ภายในกำหนดเวลาตามสัญญาและผู้ฟ้องคดีมิได้ยินยอมผ่อนปรนด้วยแต่ประการใด การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เนื่องจากหากผู้ฟ้องคดีสามารถปฏิบัติงานตามสัญญาจนแล้วเสร็จ จะได้ผลกำไรจากการดำเนินงานสร้างปายประชาสัมพันธ์ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีขาดประโยชน์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ครบกำหนดตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าจ้างวิศวกร ลูกจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมเป็นเงิน ๑๙๑,๕๓๖ บาท และยังได้รับความเสียหายจากการเตรียมการก่อสร้างโดยจัดซื้ออุปกรณ์แอลซีดีเพื่อเตรียมการติดตั้งจอแอลซีดีเป็นเงิน ๑๕๘,๐๐๐ บาท เนื่องจากถูกริบเงินมัดจำค่าจอแอลซีดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว ๒๕ เลขที่ ๕๑-๔๒-๐๐๔๔-๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ จำนวนเงิน ๒๙๙,๙๐๐ บาท ซึ่งเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี



/๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดี...

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหายจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑๙๑,๕๓๖ บาท และค่าเสียหายจากการถูกริบเงินมัดจำค่าจอแอลซีดี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

๔. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนแก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นได้ตรวจพิจารณาคำฟ้องแล้วเห็นว่า สัญญาจ้างทำปายประชาสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แม้เป็นผู้ลงนามในสัญญาแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมิได้เป็นคู่สัญญากับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีจึงไม่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคดีต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ไม่รับคำฟ้องสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้พิจารณา

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๒๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ จ้างผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างปายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยเริ่มทำการก่อสร้างในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๑ ต่อมาในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้เข้ามาตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง และในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ได้แจ้งเข้าดำเนินการและได้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ พร้อมกับได้เข้าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและตรวจสอบแบบแปลนรายละเอียดประกอบและประสานผู้ควบคุมงานเพื่อดำเนินการก่อสร้างพร้อมทั้งได้ทำการ Boring Test เพื่อหาความลึกของเสาเข็ม ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้ทำการ Boring Test ได้ความลึกเพียง ๑๓.๘๐ เมตร ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ ๒๗.๓๒ ตันตัน หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ อฟ. ๐๒๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ แจ้งขอหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขรายละเอียดของแบบแปลนบางประการที่มีความขัดแย้งกับสัญญา



/คือ ๑. เสาเข็ม...

คือ ๑. เสาเข็มตามแบบขนาด ๐.๔๐ x ๒๑ เมตร รับน้ำหนักได้ ๔๕ ตัน/ตัน แต่เมื่อทำการ Boring test ได้ความลึก ๑๓.๘๐ เมตร สามารถรับน้ำหนักได้ ๒๗.๓๒ ตัน/ตัน ๒. สถานที่ก่อสร้างป้าย ๓. สายไฟฟ้าสายเมนที่ต่อจากหม้อแปลงไปที่ป้าย ๔. แผ่นสังกะสีปิดป้าย โดยขอขยายระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาออกไปตามระยะเวลาที่ต้องรอผลการพิจารณา และขอให้ยกเว้นค่าปรับตามสัญญาในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ประชุมเพื่อพิจารณาแบบรูปรายการที่ขัดแย้งกันและมีมติ ดังนี้ ๑) เสาเข็ม จะต้องรับน้ำหนักความปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ ตัน/ตัน ซึ่งเป็นค่าความปลอดภัยตามแบบที่กำหนด และให้ผู้รับจ้างทำ Shop drawing หน้าตัดการเสริมเหล็กเสาเข็ม ๒) ให้ก่อสร้างป้อมยามบริเวณทางเข้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ด้านทิศเหนือ โดยอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมป้ายจราจรให้ติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเดิมที่อยู่ใกล้ป้าย ๓) ในส่วนของสายไฟฟ้า สายเมนและแผ่นสังกะสีปิดป้าย ให้เชิญผู้ออกแบบคณะกรรมการราคากลางมาชี้แจงและทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานได้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือ ที่ สด ๕๑๐๐๔/๘๗๕ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ อฟ. ๐๓๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และหนังสือ ที่ อฟ. ๐๓๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ขอทราบวันที่ให้เข้าดำเนินการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อจะได้เข้าทำการก่อสร้าง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ สด ๕๑๐๐๔/๒๐๑๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แจ้งว่าไม่อาจแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาดำเนินการได้ในขณะนี้เพราะกำลังประสานกับแขวงการทางสตูล เพื่อหาสถานที่ก่อสร้างใหม่ที่มีความเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากสถานที่เดิมมีความคับแคบและบดบังทัศนียภาพ ใช้ประโยชน์ได้น้อย และจะแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการเมื่อได้ดำเนินการหาสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ต่อมาแขวงการทางสตูล ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๖๒๙.๖ (ส.๓)/๑๗๔๑ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ แจ้งว่าไม่สามารถอนุญาตให้ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในบริเวณทางหลวงหมายเลข ๔๐๖ ช่วง กม. ๗๕ + ๒๖๙ ด้านทิศทางใต้ เนื่องจากอาจเกิดอันตรายต่อยานพาหนะและบ้านคนที่อยู่รอบข้างได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางชี้แจง พร้อมกับได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและเจ้าหน้าที่ควบคุมงานพิจารณาขยายระยะเวลาการก่อสร้าง และกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยใช้สถานที่ก่อสร้าง ณ จุดเดิม คือ บริเวณทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล



/ใกล้ป้อมยาม...

ใกล้ป้อมยาม ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ อฟ. ๐๐๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ขอยกเลิกสัญญาจ้างและให้คืนหลักประกันโดยอ้างว่า ระยะเวลาว่างเลยมา ๗ เดือนเศษแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่อาจส่งมอบสถานที่ก่อสร้างให้ทางผู้ฟ้องคดีได้ จึงขอยกเลิกสัญญา และขอให้คืนหลักประกันสัญญา รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากการลงทุน เตรียมการดำเนินการก่อสร้างและไม่สามารถทำงานตามสัญญาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มี หนังสือ ที่ สด ๕๑๐๐๔/๗๑๑ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่ประสงค์จะบอก เลิกสัญญาจ้างดังกล่าวแต่ประการใด และให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้าง ณ สถานที่เดิมได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ พร้อมลงนามในสัญญาขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป เท่ากับสัญญาเดิม คือ ๙๐ วัน โดยงดเว้นค่าปรับ และได้มีหนังสือแจ้งเรื่องที่ไม่ประสงค์ จะบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวไปยังผู้ฟ้องคดีอีกครั้งในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ อฟ. ๐๐๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ยืนยันความประสงค์ ในการขอบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยขอให้คืนหลักประกันสัญญาให้กับผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ สด ๕๑๐๐๑/๘๔๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ แจ้งให้ ผู้ฟ้องคดีทราบว่ายังไม่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจ้างและขอให้ทำการก่อสร้างโดยใช้สถานที่ เดิมพร้อมแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้าง และได้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างไป เท่ากับสัญญาเดิม คือ ๙๐ วัน โดยงดเว้นค่าปรับ ถ้าหากไม่กระทำการภายใน ๗ วัน นับแต่ วันที่ได้รับหนังสือจะประกาศให้เป็นผู้ทำงาน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ อฟ. ๐๑๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ขอยืนยันการบอกเลิกสัญญาครั้งที่ ๒ โดยอ้างว่า การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานภายในเวลาที่กำหนดไว้ คือ ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ถึงแม้ว่าต่อมา จะได้ส่งมอบพื้นที่และขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปก็ตาม แต่ก็พ้นกำหนดเวลาตาม สัญญาไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เคยมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี มีแต่ทางฝ่ายผู้ฟ้องคดีที่พยายามดึงดันต้องการเลิกสัญญา และเหตุที่ขอลีกสัญญา ก็ไม่เป็นไปตามข้อตกลงของสัญญาและไม่มีเหตุผลตามกฎหมาย เนื่องจากสัญญานี้ มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งต่อผลสำเร็จของงานมากกว่าการทำงานให้เสร็จตามกำหนดระยะเวลา ของสัญญา ซึ่งเห็นได้จากข้อ ๒๐ ของสัญญาที่กำหนดหลักเกณฑ์การขยายเวลาปฏิบัติงาน ตามสัญญา และตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า แม้จะพ้นกำหนดเวลาก่อสร้างตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีโดยมีหนังสือ ที่ สด ๕๑๐๐๔/๗๑๑ ลงวันที่ ๓



/มีนาคม...

มีนาคม ๒๕๕๒ แจ้งต่อผู้ฟ้องคดีว่าให้เข้าดำเนินการก่อสร้างได้ พร้อมกับได้ลงนามขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป โดยสถานที่ก่อสร้างก็เป็นไปตามเดิมที่กำหนดไว้ในสัญญา ฉะนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ได้ จึงเป็นข้ออ้างที่ไม่อาจรับฟังได้และอุปสรรคตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเกี่ยวกับการไม่สามารถเจาะเสาเข็ม เพราะจะทำให้แบบการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยใดๆ เนื่องจากตามสัญญา ผู้ว่าจ้างสามารถสั่งให้แก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดในสัญญานี้ได้ เพื่อประโยชน์สาธารณะ กรณีจึงถือว่าอุปสรรคในการก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่อาจใช้สิทธิยกเลิกสัญญาได้ การบอกเลิกสัญญาของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงถือว่าสัญญายังไม่เลิกหรือระงับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่ต้องคืนหลักประกันหรือหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว ๒๕ เลขที่ ๕๑-๔๒-๐๐๔๔-๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายการดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๑๙๑,๕๓๖ บาท รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบเสียหายจากการถูกริบมัดจำ จำนวน ๑๕๘,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ หากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดตามสัญญานี้ ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการตามสัญญาข้อ ๑๙

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การทำนองเดียวกับคำฟ้องและเพิ่มเติมว่า พฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แสดงให้เห็นว่าไม่มีเจตนาให้การก่อสร้างแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา แม้จะกล่าวอ้างว่าไม่เคยมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ว ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติผิดข้อตกลงตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นฝ่ายปฏิบัติผิดข้อตกลงตามสัญญา ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการได้ภายในกำหนดอายุสัญญา จึงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการใช้สิทธิโดยสุจริต กรณีที่มีข้อโต้แย้งขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดตามสัญญา ข้อ ๑๙ นั้น เป็นกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งเกิดขึ้นแล้ว แต่ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ยังมิได้มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น เนื่องจากฝ่ายผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งอุปสรรคและเหตุขัดข้อง และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแก้ไข แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/มิได้...

มิได้แจ้งผลการพิจารณาว่าจะดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร จึงมีเหตุไม่ต้องปฏิบัติตามสัญญาข้อ ๑๙

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การเพิ่มเติมทำนองเดียวกับคำให้การและเพิ่มเติมว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ สด ๕๑๐๐๑/๒๐๙๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงแขวงทางหลวงสตูล ขออนุญาตก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณเขตทางหลวง ที่ ๔๐๖ ช่วง กม.๗๕ + ๒๖๙ ด้านซ้ายทาง ซึ่งปรากฏว่าแขวงทางหลวงสตูลไม่อนุญาตเนื่องจากอาจเกิดเหตุการณ์ธรรมชาติทำให้ป้ายล้มหรือพังจนเป็นอันตรายต่อยานพาหนะและบ้านเรือนรอบข้างได้ เมื่อไม่ได้รับอนุญาตจากแขวงทางหลวงสตูล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำต้องใช้สถานที่ก่อสร้างเดิมและได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างในสถานที่เดิมตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปเท่ากับสัญญาเดิม และงดเว้นค่าปรับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ประสงค์ที่จะบอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีเองเป็นฝ่ายยืนยันที่จะบอกเลิกสัญญาจ้าง

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้ทำการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยผู้ฟ้องคดีได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว ๒๕ เลขที่ ๕๑-๔๒-๐๐๔๔-๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นเงินจำนวน ๒๙๙,๙๐๐ บาท มามอบไว้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งตามข้อ ๕ ของสัญญาดังกล่าวกำหนดว่า ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ (ภายใน ๙๐ วัน) และตามข้อ ๑ ผนวก ๑ ของเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบและรับมอบพื้นที่ก่อสร้างในวันทำสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นข้อโต้แย้งในภายหลังไม่ได้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ และวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ แจ้งบัญชีรายชื่อช่างและวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างที่มีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และงานที่ปฏิบัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบก่อนเข้าพื้นที่เพื่อทำงาน และตามบันทึกรายงานประจำวันของช่างผู้ควบคุมงาน ประจำวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ ในช่องงานที่ปฏิบัติระบุว่า ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และตามบันทึกรายงานประจำวันของช่างผู้ควบคุมงาน ระหว่างวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ในช่องงานที่ปฏิบัติระบุว่า



/ผู้รับจ้าง...

ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง ตรวจสอบแบบแปลนรายละเอียดประกอบ และประสานกับผู้ควบคุมงานเพื่อดำเนินการก่อสร้าง ทำการ Boring test เพื่อหาความลึกของขนาดเสาเข็มเจาะ จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้เริ่มทำงานที่รับจ้างเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ จึงเป็นการปฏิบัติผิดสัญญา ข้อ ๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงถือว่าคู่สัญญามีได้ถือเอาวันเริ่มทำงานที่รับจ้างเป็นสาระสำคัญ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดียังต้องผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้าง

หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีทำการเจาะเสาเข็มถึงพื้นทรายได้ความลึกที่ ๑๓.๘๐ เมตร ก็พบชั้นหินแข็งไม่สามารถเจาะลึกลงไปได้ตามที่กำหนดไว้ตามแบบแปลน จึงทำการเจาะสำรวจดินและทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของดิน ปรากฏว่าที่ความลึก ๑๓.๘๐ เมตร เสาเข็มขนาดที่กำหนดรับน้ำหนักได้เพียง ๒๗.๓๒ ตัน/ตัน จึงไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่เสาเข็มต้องรับน้ำหนักได้ ๔๕ ตัน/ตัน และผู้ถูกฟ้องคดีให้เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างป้อมยาม เพิ่มแผ่นสังกะสีปิดป้ายซึ่งมิได้กำหนดไว้ในสัญญา ข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เกิดอุปสรรคในการดำเนินการตามสัญญาซึ่งมิได้เกิดจากผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ แจ้งปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ และได้เสนอให้ใช้เสาเข็มขนาด ๐.๕๐ x ๑๔ เมตร พร้อมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแก้ไขปัญหาและขอหยุดงานไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ จนกว่าจะรับแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมกับขอขยายระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาออกไปตามระยะเวลาที่ต้องรอผลการพิจารณานับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ และขอให้ยกเว้นค่าปรับตามสัญญาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ ต่อจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้มีหนังสือใด ๆ แจ้งความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอทราบวันเริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แจ้งต่อผู้ฟ้องคดีว่าได้พิจารณาแบบ พร.๑ และแบบแปลนในการก่อสร้างที่ขัดแย้งกันในส่วนที่ไม่ปรากฏในแบบให้มีรายละเอียดครอบคลุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการได้ เพราะกำลังจัดหาสถานที่ก่อสร้างใหม่ที่มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดจากการ



/ก่อสร้าง...

ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ หากดำเนินการเสร็จจะแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบต่อไป จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ แขวงทางหลวงสุโขทัย ได้มีหนังสือไม่อนุญาตให้ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณเขตทางหลวงหมายเลข ๔๐๖ ช่วง กม.๗๕ + ๒๖๙ ด้ายซ้ายทางเนื่องจากป้ายอาจล้มหรือพังจนเป็นอันตรายต่อยานพาหนะและบ้านคนที่อยู่รอบข้างได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังมีได้มีการแจ้งความคืบหน้าใดๆ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการในส่วนที่เป็นหน้าที่ของตนตามสัญญา โดยได้แจ้งปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม ปัญหาการรับน้ำหนักของเสาเข็ม รวมทั้งเสนอให้เปลี่ยนขนาดเสาเข็ม ส่วนการเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างป้อมยาม และการเพิ่มแผ่นสังกะสีก็เป็นสิ่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถสั่งการให้ผู้ฟ้องคดีทำได้อยู่แล้ว กรณีการตัดสินใจในเรื่องนี้จึงอยู่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาและแก้ไขสัญญาให้สอดคล้องกันต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการจนปล่อยให้เวลาล่วงเลยมาจนพ้นกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของสัญญาดังกล่าวไปในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือทวงถามถึงวันเริ่มดำเนินการและสถานที่ก่อสร้างตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และหนังสือ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังไม่อาจส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดสัญญา ส่วนการผิดสัญญาดังกล่าวจะถือว่าเป็นสาระสำคัญถึงขนาดให้ผู้ฟ้องคดีสามารถบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่นั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า แม้ว่าสัญญานี้จะมุ่งที่ผลสำเร็จของงานตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างก็จริง แต่การที่สัญญากำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดเพื่อที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้นำงานนั้นไปใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ต่อไป หากผู้ฟ้องคดีไม่อาจทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามข้อ ๕ ของสัญญา และถ้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีเป็นรายวันด้วยตามข้อ ๑๕ ของสัญญา ส่วนข้อ ๒๐ ของสัญญาที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขยายระยะเวลาให้ได้นั้น เป็นข้อยกเว้นเนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันเกิดจากความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบกำหนดในสัญญาดังกล่าว จึงมิได้แสดงว่าระยะเวลาของสัญญามีใช้ซึ่งที่เป็นสาระสำคัญของสัญญา นอกจากนี้ ระยะเวลาของสัญญายังมีผลต่อราคาของวัสดุก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดี



/จะต้อง...

จะต้องนำมาใช้ก่อสร้างตามสัญญาด้วย จึงมีผลต่อต้นทุนในการดำเนินการของผู้ฟ้องคดี
 ดังนั้น การกำหนดระยะเวลาของสัญญาจึงเป็นสาระสำคัญของสัญญา และแม้ว่าสัญญา
 จะไม่ได้รับถึงสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการบอกเลิกสัญญา แต่มีได้หมายถึงว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ
 บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามหลักสัญญาทั่วไปซึ่งกำหนดไว้
 ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจ
 ปฏิบัติตามสัญญาเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๑ และผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 แก่ไขแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มีได้แก้ไข โดยปล่อยระยะเวลาล่วงเลยมาจนถึงเดือน
 กรกฎาคม ๒๕๕๑ ก็ยังมีได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แม้ผู้ฟ้องคดีได้ติดตามทวงถาม
 แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงแต่มีหนังสือลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า
 จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ และมีได้แจ้งผลใดๆ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบอีก
 จนระยะเวลาล่วงเลยถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่สามารถส่งมอบ
 พื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อวัตถุแห่งสัญญาที่จะให้มีการชำระหนี้โดยการต้องก่อสร้าง
 ป้ายประชาสัมพันธ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาไม่อาจกระทำได้
 เพราะความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
 ขอบบอกเลิกสัญญาแจ้งกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยมาตรา ๓๘๘
 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา
 นับตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันที่หนังสือแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาไปถึง
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องคืนหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย
 จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว ๒๕ เลขที่ ๕๑-๔๒-๐๐๔๔-๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑
 จำนวนเงิน ๒๙๙,๙๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และจะต้องชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี
 ตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การที่
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจส่งมอบพื้นที่ให้ทำการก่อสร้างภายในกำหนดเวลาของสัญญาได้
 เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จตามสัญญาจะได้
 ผลกำไรไม่ต่ำกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงขาดประโยชน์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ครบกำหนด
 ในสัญญาและได้รับความเสียหายจากการเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว
 ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าจ้างวิศวกร ลูกจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมเป็นเงิน ๑๙๑,๕๓๖ บาท
 และค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายค่ามัดจำจอแอลซีดีที่จะนำมาติดตั้งตามสัญญา
 เป็นเงิน ๑๕๘,๐๐๐ บาท และได้ถูกริบเงินมัดจำดังกล่าวไป พิจารณ์แล้วเห็นว่า เมื่อได้



วินิจฉัย...

วินิจฉัยแล้วว่า การที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงมีผลทำให้สัญญาดังกล่าวเป็นอันเลิกกัน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำเป็นต้องให้อีกฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะเดิม แต่ค่าขาดประโยชน์จากผลกำไรไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจึงไม่ใช่ส่วนที่จะให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม ประกอบกับผลกำไรจากการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเป็นค่าเสียหายในอนาคตซึ่งไม่อาจกำหนดจำนวนได้แน่นอน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ นอกจากนี้ ผลกำไรยังต้องเกิดขึ้นจากการทำงานจริง ดังนั้น ค่าเสียหายจากการขาดกำไรเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท นั้น จึงเป็นการเรียกร้องจากการคาดคะเนของผู้ฟ้องคดี ยังไม่อาจถือเป็นความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจริง ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้ได้ สำหรับความเสียหายจากการดำเนินการก่อสร้างไปแล้วบางส่วน ได้แก่ (๑) ค่าบริการเจาะสำรวจดิน จำนวน ๑๒,๘๔๐ บาท (๒) ค่าบรรทุกขนย้ายเครื่องเจาะ ค่าแรงเจาะและค่าน้ำมัน ค่าดำเนินงาน และค่าเหล็กเป็นเงินจำนวน ๑๐๑,๑๓๑ บาท (๓) ค่าธรรมเนียมหนังสือค่าประกัน ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๒ และตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๓ รวมเป็นเงิน ๕,๙๙๘ บาท และ (๔) ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นรวมเป็นเงิน ๒๖,๔๒๓ บาท มีหลักฐานว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายจริง รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๑๔๖,๓๙๒ บาท ส่วนเงินทดรองจ่าย ที่ปรากฏหลักฐานตามใบสำคัญจ่ายเงิน ฉบับลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ และฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท นั้น ไม่ปรากฏรายละเอียดว่าเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการก่อสร้างในเรื่องใด จึงไม่อาจกำหนดเป็นค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ส่วนค่ามัดจำป้ายไฟวิ่ง ๓ สีแบบติดตั้งภายนอก จำนวน ๑๕๘,๐๐๐ บาท มีหลักฐานการจ่ายเงินมัดจำจำนวนนี้ให้บริษัท ไวต้า เอ็มเทค จำกัด และบริษัท ย่อมมีสิทธิรับเงินมัดจำหากผู้ฟ้องคดีผิดสัญญาซื้อขายดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้โต้แย้งข้อเท็จจริงในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีถูกริบเงินมัดจำ จึงรับฟังว่ามีการรับเงินมัดจำดังกล่าวไปแล้วจริงตามฟ้อง จึงถือเป็นค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการผิดสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้นจำนวน ๓๐๔,๓๙๒ บาท และชอบที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญานับตั้งแต่วันที่การบอกเลิกสัญญามีผล แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีคำขอเรียกดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป ศาลจึงไม่อาจพิพากษาเกินคำขอได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยของค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปตามคำขอ



/ศาลปกครองชั้นต้น...

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนหนังสือคำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว ๒๕ เลขที่ ๕๑-๔๒-๐๐๔๔-๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ จำนวนเงิน ๒๙๙,๙๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๓๐๔,๓๙๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามคำพิพากษาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ ให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า สัญญาทางปกครองเป็นสัญญาที่มุ่งเพื่อประโยชน์สาธารณะ มีลักษณะพิเศษบางประการที่มีได้เป็นไปตามหลักของสัญญาทางแพ่ง คือ ประการแรก ฝ่ายปกครองไม่มีเสรีภาพในการเลือกคู่สัญญา ประการที่สอง คู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่มีสิทธิร่วมกำหนดข้อสัญญา ประการที่สาม คู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่สามารถนำหลักสัญญาต่างตอบแทนมาใช้กับสัญญาทางปกครองในกรณีที่ฝ่ายปกครองกระทำผิดสัญญา ประการที่สี่ ฝ่ายปกครองใช้หลักการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญา นอกจากนี้ แนวคิดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองยังมีหลักการสำคัญคือ ๑. หลักความต่อเนื่อง ที่ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ต้องจัดให้มีหรือจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประชาชนส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ฝ่ายเอกชนในฐานะคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามสัญญาทางปกครองด้วยการจัดการจัดทำบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่อง แม้จะประสบปัญหาหรืออุปสรรคที่รุนแรงมากเพียงใดก็ตาม ยกเว้นในกรณีที่การปฏิบัติตามสัญญานั้นจะเป็นไปไม่ได้เพราะมีเหตุสุดวิสัย แม้ในกรณีที่ฝ่ายปกครองเป็นฝ่ายผิดสัญญา คู่สัญญาฝ่ายเอกชนก็ไม่สามารถอ้างหลักทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาต่างตอบแทนเพื่อไม่ปฏิบัติตามสัญญา แต่สามารถเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายปกครองเป็นการชดเชยได้ ๒. หลักการปรับปรุงบริการสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ ฝ่ายปกครองมีหน้าที่ปรับปรุงและพัฒนาการบริการสาธารณะอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคม ในขณะที่เดียวกันคู่สัญญาฝ่ายเอกชนจะยืนยันการปฏิบัติตามข้อสัญญาเดิมไม่ได้ ซึ่งฝ่ายปกครองสามารถใช้สิทธิแก้ไขสัญญาฝ่ายเดียวหรือบอกเลิกสัญญาได้ ๓. หลักความเสมอภาคในการบริการสาธารณะ ทั้งสัญญาทางปกครองยังได้กำหนดสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายปกครองไว้ดังนี้ ได้แก่ สิทธิของคู่สัญญาฝ่ายปกครอง ซึ่งมีอำนาจมหาชน



/อันเป็น...

อันเป็นเอกสิทธิ์ในการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งคู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่มี
 เอกสิทธิ์ดังกล่าว และฝ่ายปกครองสามารถสงวนเอกสิทธิ์นั้นไว้ในขณะจัดทำสัญญา
 ทางปกครองกับคู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้ อันมีผลทำให้ในสัญญาทางปกครองอาจมีข้อสัญญา
 บางข้อที่แสดงถึงความไม่เท่าเทียมกันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายปรากฏอยู่ โดยอาจเรียก
 ข้อสัญญาดังกล่าวได้ว่า ข้อสัญญาที่มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงการมีเอกสิทธิ์ของ
 ฝ่ายปกครองเหนือคู่สัญญาฝ่ายเอกชน และข้อสัญญาที่ให้ฝ่ายปกครองสามารถเลิกสัญญา
 ฝ่ายเดียวได้ แม้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่ได้กระทำผิดสัญญา ส่วนหน้าที่ของคู่สัญญา
 ฝ่ายปกครอง ในสัญญาทางปกครองประเภทสัญญาจ้างก่อสร้างฝ่ายปกครองมีหน้าที่ต้อง
 จ่ายค่าตอบแทนผลงานที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามจำนวนเงิน
 และภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ในสัญญา นอกเหนือจากนี้แล้วยังมีหน้าที่
 ประการอื่นๆ อีก เช่น หน้าที่จ่ายค่าทดแทนให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนเมื่อประสบปัญหา
 ในการปฏิบัติตามสัญญาหรือต้องปฏิบัติตามสัญญาด้วยความยากลำบากเพราะมีเหตุที่ไม่
 อาจคาดหมายได้เกิดขึ้น เพื่อให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนพ้นจากสภาวะขาดทุน หรือหน้าที่จ่าย
 ค่าตอบแทนให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนในกรณีที่ฝ่ายปกครองใช้อำนาจแก้ไขสัญญาฝ่ายเดียว
 เป็นการสร้างภาระด้านค่าใช้จ่ายให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนมากขึ้น สำหรับสิทธิของคู่สัญญา
 ฝ่ายเอกชน ได้แก่ สิทธิครอบครองที่ดินของเอกชนอื่นเป็นการชั่วคราวในกรณีจำเป็น
 สิทธิเด็ดขาดที่จะไม่ให้ฝ่ายปกครองปรับลดค่าตอบแทน สิทธิที่จะได้รับเงินชดเชยตามหลัก
 ดุลยภาพทางการเงิน ซึ่งเกิดจากฝ่ายปกครองใช้สิทธิแก้ไขสัญญาทางปกครองฝ่ายเดียว
 จนทำให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนมีภาระที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาเพิ่มขึ้น แต่ไม่ใช่ค่าเสียหาย
 เพราะไม่ได้เกิดจากการกระทำผิดสัญญาของฝ่ายปกครอง และหากความเสียหายที่เกิดแก่
 คู่สัญญาฝ่ายเอกชนมีเหตุจากการกระทำของฝ่ายปกครองอันเนื่องมาจากการใช้เอกสิทธิ์
 จนทำให้การปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญายุ่งยากขึ้นหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น
 ฝ่ายปกครองต้องชดเชยค่าทดแทนเต็มจำนวนเท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงให้แก่
 คู่สัญญาฝ่ายเอกชน ตลอดจนกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้ปฏิบัติตามสัญญาไปแล้ว
 หากปรากฏเหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้เกิดขึ้นจนทำให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องปฏิบัติตาม
 สัญญาด้วยความยากลำบากและอาจต้องประสบปัญหาการขาดทุนล้มละลาย ฝ่ายปกครอง
 จะต้องชดเชยค่าทดแทนเพื่อช่วยคู่สัญญาฝ่ายเอกชนหลุดพ้นจากสภาวะการขาดทุน
 ที่สืบเนื่องมาจากเหตุนี้ ส่วนหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนนั้น ฝ่ายเอกชนมีหน้าที่ต้อง



/เคารพและปฏิบัติ...

เคารพและปฏิบัติตามสัญญาทุกประการอย่างเคร่งครัด ยกเว้นการปฏิบัติตามสัญญาไม่อาจกระทำได้นี้เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยทำให้การชำระหนี้ตามสัญญาตกเป็นพ้นวิสัยโดยมิใช่ความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง สัญญาจึงย่อมเลิกไปโดยผลของกฎหมาย ทำให้คู่สัญญาสามารถหลุดพ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา และสัญญาทางปกครองอาจสิ้นสุดลงในกรณีต่อไปนี้ ๑. การเลิกสัญญาโดยฝ่ายปกครองเป็นกรณีที่ฝ่ายปกครองใช้สิทธิเลิกสัญญาฝ่ายเดียวได้ แม้จะไม่มีข้อสัญญากำหนดไว้ก็ตาม ๒. การเลิกสัญญาโดยศาลปกครอง เมื่อคู่สัญญาฝ่ายเอกชนหรือฝ่ายปกครองมีคำร้องขอ หรือเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำร้องขอในกรณีที่เหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้ ได้กลายเป็นเหตุถาวร นอกจากนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักการพิจารณาเกี่ยวกับคดีพิพาทสัญญาทางปกครองไว้ว่า ศาลปกครองสามารถนำหลักกฎหมายทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาวินิจฉัยในคดีสัญญาทางปกครองได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักสัญญาทางปกครอง ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามหลักสัญญาทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ย่อมขัดกับหลักสัญญาทางปกครอง คือ หลักความต่อเนื่องและหลักเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายปกครอง กล่าวคือ สัญญาพิพาทยังไม่มีเหตุอันเป็นการพ้นวิสัยที่คู่สัญญาจะบอกเลิกกันได้แต่โดยลำพังเพียงฝ่ายเดียว โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้ตกลงยินยอมเลิกสัญญาต่อกันแต่อย่างใด และการปฏิบัติตามสัญญาต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว เป็นเพียงเหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้เท่านั้น คู่สัญญายังคงต้องปฏิบัติตามสัญญาต่อไป เพียงแต่ผู้ฟ้องคดีอาจต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะคู่สัญญาฝ่ายปกครองก็อาจต้องจ่ายค่าทดแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักดุลยภาพทางการเงิน การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าเสียหายจำนวน ๓๐๔,๓๙๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นพ้องด้วย และการที่ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ผิดสัญญา เนื่องจากกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาเป็นสาระสำคัญ ผู้ฟ้องคดีสามารถหยิบยกขึ้นมาอ้างเป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตามหลักสัญญาทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น เห็นว่า หากจะถือว่าการกำหนดระยะเวลาของสัญญาเป็นสาระสำคัญของสัญญา แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ แจ้งปัญหาอุปสรรคดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ และได้เสนอ



/ขอเปลี่ยนขนาด...

ขอเปลี่ยนขนาดของเสาเข็ม พร้อมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแก้ไขปัญหาและ
 ขอหยุดงานไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ จนกว่าจะรับแจ้งผลการพิจารณา
 เป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมกับขอขยายระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาออกไป
 ตามระยะเวลาที่ต้องรอผลการพิจารณานับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ และขอให้ยกเว้น
 ค่าปรับตามสัญญาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐
 เมษายน ๒๕๕๑ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒
 เป็นต้นไปจนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๘
 กรกฎาคม ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงผลการแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างว่าเสร็จ
 เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการได้เพราะกำลังจัดหาสถานที่
 ก่อสร้างใหม่ที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์มากกว่า หากดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด
 จะแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบต่อไป เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑
 ของแขวงทางหลวงสตูล แจ้งว่ามีเหตุขัดข้องไม่อาจอนุญาตให้ใช้สถานที่แห่งใหม่ก่อสร้างป้าย
 ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอได้ จึงพิจารณาดำเนินการแก้ไขสัญญา ข้อกำหนดสัญญาจ้างและ
 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างและเจ้าหน้าที่ควบคุมงานทราบ พร้อมทั้งกำหนดให้
 ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยใช้สถานที่ก่อสร้าง ณ
 จุดเดิม แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างกลับมีหนังสือลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
 ขอยกเลิกสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ แจ้งยืนยันว่า
 ไม่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาและให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้าง ณ สถานที่เดิมต่อไป
 พร้อมลงนามในสัญญาขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปเท่ากำหนดในสัญญาเดิม คือ ๙๐ วัน
 นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยงดเว้นค่าปรับทั้งหมดตามที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ แสดงว่า
 ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสองฝ่ายต่างมีเจตนาตรงกันที่จะขยายระยะเวลาปฏิบัติงาน
 ตามสัญญาออกไปตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๑ จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะแจ้งแผนการ
 พิจารณาแก้ไขปัญหาลงอุปสรรคในการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จและแจ้งให้
 ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวครบถ้วนทุกประการ
 แม้จะแจ้งล่าช้าไปบ้างแต่สาเหตุความล่าช้าไม่ใช่ความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 โดยตรง ดังนั้น จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ประพฤติดิตสัญญาจ้าง เพราะเหตุ
 ไม่ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 และเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สัญญาพิพาทยังมีผล



/ผูกพัน...

ผูกพันกับคู่สัญญากันไป จึงไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ในระหว่างสัญญายังมีผลผูกพัน ทั้งไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าเสียหายตามจำนวนที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้อง แต่ถ้าผู้ฟ้องคดีมีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่าได้สูญเสียเงินหรือค่าใช้จ่ายเพราะเหตุดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจต้องจ่ายค่าทดแทนชดเชยภาระที่ผู้ฟ้องคดีได้รับตามหลักดุลยภาพทางการเงินที่เหมาะสมให้ แต่การจะชดเชยจะเริ่มขึ้นเมื่อคู่สัญญาได้กลับเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อยังไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้กลับเข้าปฏิบัติตามสัญญาจึงไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะจ่ายค่าทดแทนชดเชยความเสียหายตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องได้

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า การบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๓๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งทวงถามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และหนังสือลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆ เพียงแต่มีหนังสือลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่ายังไม่สามารถแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการได้ เพราะกำลังประสานกับแขวงทางหลวงเพื่อหาสถานที่ก่อสร้างใหม่ที่มีความเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดจากการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ เนื่องจากสถานที่กำหนดเดิมคับแคบบดบังทัศนียภาพใช้ประโยชน์ได้น้อยมาก หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้แจ้งผลใดๆ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบอีกจนระยะเวลาล่วงเลยมาเกือบ ๗ เดือน และพ้นกำหนดเวลาตามสัญญาแล้วจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างป้ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น เมื่อวัตถุประสงค์แห่งสัญญาที่จะให้มีการชำระหนี้โดยการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาไม่อาจกระทำได้เพราะความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ขอบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์โดยกล่าวอ้างทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองก็เป็นเพียงแนวคิดที่ได้กล่าวอ้างโดยเลื่อนลอยปราศจากเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะหักล้างคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นได้



/นอกจากนี้...

นอกจากนี้สำนักงานอัยการสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยที่ ๖๗/๒๕๓๙ ว่า เมื่อผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามกำหนดในสัญญา ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๘ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างว่าสัญญาทางปกครองเป็นสัญญาที่มุ่งเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งขอบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ขอให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำการก่อสร้างโดยใช้สถานที่เดิม ทั้งที่เคยกล่าวว่าสถานที่ก่อสร้างเดิมคับแคบบดบังทัศนียภาพ ใช้ประโยชน์ได้น้อยมาก แล้วยังแสดงเจตนาให้มีการก่อสร้างในสถานที่เดิม สาธารณชนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร มีแต่จะสูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ส่งมอบพื้นที่สำหรับก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาโดยชอบแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องคืนหนังสือค้ำประกันจำนวนเงิน ๒๙๙,๙๐๐ บาท พร้อมค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการผิดสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น ๓๐๔,๓๙๒ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบแล้ว

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ในวงเงิน ๕,๙๙๘,๐๐๐ บาท โดยกำหนดการจ่ายเงินออกเป็น ๓ งวด คือ งวดที่ ๑ เบิกจ่าย ๑,๗๙๙,๔๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการ ปรับพื้นที่ ปักผังวางแนวก่อสร้าง ก่อสร้างเสาเข็ม ขุดหลุม ผูกเหล็ก ก่อสร้างฐานราก เสาตอม่อ ติดตั้งเสาโครงเหล็กป้าย พร้อมเทคอนกรีต ทั้งหมดแล้วเสร็จ งวดที่ ๒ เบิกจ่ายจำนวน ๑,๗๙๙,๔๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการ ติดตั้งเสาโครงเหล็กป้าย พร้อมป้าย ทาสี ทั้งหมด งวดที่ ๓ เบิกจ่ายจำนวน ๒,๓๙๙,๒๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการติดตั้งระบบ



/ไฟฟ้า...

ไฟฟ้าจอแอลซีดี ทดสอบระบบ ติดตั้งป้อมยาม และงานส่วนที่เหลือทั้งหมด และในการ
 ประกันการปฏิบัติตามสัญญาผู้ฟ้องคดีจึงได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของ
 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว ๒๕ เลขที่ ๕๑-๔๒-๐๐๔๔-๐ ลงวันที่
 ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นเงินจำนวน ๒๙๙,๙๐๐ บาท มามอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะคืนให้เมื่อผู้ฟ้องคดี
 พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว ภายหลังลงนามในสัญญาผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการ
 ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง ตรวจสอบแบบแปลน รายละเอียดประกอบ และประสานกับ
 ผู้ควบคุมงานเพื่อดำเนินการก่อสร้าง และทำการ Boring test เพื่อหาความลึกของเข็มเจาะ
 ในระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ และได้เริ่มเข้าทำการ
 ก่อสร้างตามสัญญาจ้าง โดยเริ่มดำเนินการเจาะเสาเข็มตามแบบแปลนในพื้นที่ที่กำหนดไว้
 ในสัญญา แต่ปรากฏว่าเมื่อทำการขุดเจาะเสาเข็มถึงพื้นทรายได้ความลึกที่ ๑๓.๘๐ เมตร
 ก็พบชั้นหินแข็ง ไม่สามารถเจาะลึกลงไปได้ตามที่กำหนดไว้ตามแบบแปลน ผู้ฟ้องคดี
 จึงมอบให้บริษัท พันธุ์วิศวกรรม คอนซัลแตนท์ กรุ๊ป จำกัด เจาะสำรวจดินและทดสอบ
 ความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของดิน ตามรายงานผลการทดสอบของบริษัทดังกล่าว
 ปรากฏว่าที่ความลึก ๑๓.๘๐ เมตร เสาเข็มรับน้ำหนักได้เพียง ๒๗.๓๒ ตัน/ตัน ขณะที่
 ตามแบบแปลนกำหนดให้รับน้ำหนักได้ ๔๕ ตัน/ตัน ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘
 มีนาคม ๒๕๕๑ แจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ และขอหยุดงานไว้ก่อน
 ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน
 จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อดำเนินการ
 ก่อสร้างต่อไป และขอขยายระยะเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาออกไปตามระยะเวลาที่ต้องรอ
 ผลการพิจารณานับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ และขอยกเว้นค่าปรับตามสัญญา
 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑
 ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ แจ้งผลการพิจารณาของ
 คณะกรรมการตรวจการจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า แบบรูปและรายการมีรายละเอียดที่ขัดแย้ง
 กันและยังมีบางรายการที่ไม่มีในแบบรูปรายการ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอพิจารณาแบบรูปรายการความถูกต้องอีกครั้งและขอแจ้งให้ผู้ฟ้องคดี
 หยุดงานไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ



/หลังจากนั้น...

หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอรบวันเริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่ายังไม่สามารถให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างได้เพราะกำลังจัดหาสถานที่ก่อสร้างใหม่ที่มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดจากการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ บดบังทัศนียภาพ ใช้ประโยชน์ได้น้อยมากและจะแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบต่อไป ต่อมา ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ขอบอกเลิกสัญญาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นับตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เป็นต้นไป และขอให้คืนหนังสือคำประกันของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว ๒๕ เลขที่ ๕๑-๔๒-๐๐๔๔-๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่ประสงค์บอกเลิกสัญญาพร้อมกับแจ้งว่าการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสตูลให้ใช้สถานที่เดิม จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป พร้อมกับลงนามในสัญญาขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป เท่ากับสัญญาเดิม คือ ๙๐ วัน โดยดเว้นค่าปรับ แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ และลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ยืนยันการบอกเลิกสัญญาแจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และขอให้คืนหลักประกันดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อ ศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนหนังสือ คำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว ๒๕ เลขที่ ๕๑-๔๒-๐๐๔๔-๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ จำนวนเงิน ๒๙๙,๙๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๓๐๔,๓๙๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามคำพิพากษาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่น นอกจากนี้ ให้ยก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของ ศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด



/คดีมีประเด็น...

คดีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องคืนหนังสือคำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว ๒๕ เลขที่ ๕๑-๔๒-๐๐๔๔-๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ จำนวน ๒๙๙,๙๐๐ บาท และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๖๙ บัญญัติว่า ในสัญญาต่างตอบแทนนั้น คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชำระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ก็ได้ แต่ความข้อนี้ท่านมิให้ใช้บังคับ ถ้าหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ถึงกำหนด จะเห็นได้ว่า การชำระหนี้ในสัญญาต่างตอบแทน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความพร้อมในการชำระหนี้ หากคู่สัญญาฝ่ายใดไม่พร้อมที่จะชำระหนี้ตอบแทน อีกฝ่ายก็สามารถปฏิเสธไม่ชำระหนี้ก็ได้ อันเป็นบทบัญญัติที่คุ้มครองประโยชน์ของคู่สัญญาอย่างเท่าเทียมกัน แต่สำหรับสัญญาทางปกครองนั้นมีวัตถุประสงค์ของสัญญาในการคุ้มครองฝ่ายปกครองให้สามารถปฏิบัติการกิจหลักในการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผล ทั้งเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของมหาชนหรือประโยชน์ส่วนรวม ฉะนั้นโดยหลักแล้ว การบอกเลิกสัญญาทางปกครองของคู่สัญญาฝ่ายเอกชน หากทำให้การจัดทำบริการสาธารณะของฝ่ายปกครองต้องหยุดชะงักไม่บรรลุวัตถุประสงค์ คู่สัญญาฝ่ายเอกชนก็ไม่อาจที่จะเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญากับฝ่ายปกครองได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากคู่สัญญาฝ่ายเอกชนเห็นว่าตนมีข้อโต้แย้งหรือถูกโต้แย้งสิทธิเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและประสงค์จะให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เลิกสัญญา ฝ่ายเอกชนก็สามารถนำข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลเพื่อให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เลิกสัญญาดังกล่าวได้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีพบข้อขัดข้องหรือปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างที่ไม่สามารถขุดเจาะความลึกเพื่อให้เสาเข็มรับน้ำหนักได้ตามแบบแปลนในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงได้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อแก้ไข แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้แก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าว จนกระทั่งระยะเวลาตามสัญญาก่อสร้างสิ้นสุดลงและล่วงเลยไปอีก ๗ เดือนเศษ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ อพ. ๐๐๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แจ้งบอกเลิกสัญญาและขอหลักประกันคืน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าไม่ประสงค์จะเลิกสัญญาและไม่คืนหลักประกันให้กับผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนหนังสือคำประกันของธนาคารกสิกรไทย



/จำกัด...

จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว ๒๕ เลขที่ ๕๑-๔๒-๐๐๔๔-๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ จำนวนเงิน ๒๙๙,๙๐๐ บาท และให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดี มีข้อโต้แย้งหรือถูกโต้แย้งสิทธิเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและจำต้องใช้สิทธิทางศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เลิกสัญญา

คดีจึงมีปัญหาคือที่จะต้องพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นฝ่ายประพฤติ ผิดสัญญาหรือไม่ และจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด ข้อเท็จจริง ในคดีรับฟังได้ว่า ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีได้ทำการ ขุดเจาะเสาเข็มได้ความลึกในระดับ ๑๓.๘๐ เมตร ก็พบชั้นหินแข็งที่ไม่สามารถขุดเจาะให้ลึก ลงไปได้ตามที่กำหนดไว้ตามแบบแปลนในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงให้บริษัท พันธุ์วิศวกรรม คอนซัลแตนท์ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสภาพดิน (Soil test) และทดสอบความสามารถ รับน้ำหนักบรรทุกทุกชนิดของดิน ในระดับความลึกที่ ๑๓.๘๐ เมตร ปรากฏว่าในระดับความลึก ดังกล่าวเสาเข็มขนาด ๐.๔๐ เมตร/ตัน รับน้ำหนักได้เพียง ๒๗.๓๒ ตัน/ตัน จึงไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่เสาเข็มต้องรับน้ำหนักได้ ๔๕ ตัน/ตัน ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ แจ้งปัญหาและอุปสรรคให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบและเสนอให้ใช้เสาเข็ม ขนาด ๐.๕๐ x ๑๔ เมตร แทน พร้อมทั้งขอหยุดงานไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ และขอยกเว้นค่าปรับตามสัญญา ซึ่งในการประชุมของคณะกรรมการตรวจการจ้างเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑ นายประพันธ์ สารานพกุล กรรมการคนหนึ่งให้ความเห็นว่าในรูปแบบ ตามสัญญากำหนดให้รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๔๕ ตัน/ตัน และเมื่อพิจารณาจากผล Boring Test ของผู้รับจ้าง ถ้าใช้เสาเข็มขนาด ๐.๔๐ x ๑๓.๘๐ เมตร สามารถรับน้ำหนักได้ เพียง ๒๗.๓๒ ตัน/ตัน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและแบบรูป แต่ถ้าใช้เสาเข็มขนาด ๐.๖๐ x ๑๓.๘๐ เมตร สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ ๕๘.๕๐ ตัน/ตัน โดยที่ประชุมมีมติว่า เสาเข็มที่จะใช้ต้องรับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ ตัน/ตัน ตามรูปแบบในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือ ที่ สด ๕๑๐๐๔/๘๗๕ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๑ จนกว่าการพิจารณา จะแล้วเสร็จ เนื่องจากแบบรูปและรายการมีรายละเอียดที่ขัดแย้งกัน และบางรายการไม่มี ในแบบรูปรายการ และมีหนังสือ ที่ สด ๕๑๐๐๔/๒๐๑๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แจ้งว่ากำลังประสานกับแขวงทางหลวงเพื่อหาสถานที่ก่อสร้างใหม่ที่มีความเหมาะสมและ



/เกิดประโยชน์สูงสุด...

เกิดประโยชน์สูงสุด หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้แจ้งความคืบหน้าใดๆ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบอีก จนกระทั่งกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างได้สิ้นสุดลง ต่อมาแขวงการทางสตูล ได้มีหนังสือ ที่ คค ๐๖๒๙.๖(ส.๓)/๑๗๔๑ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า ไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามที่ขออนุญาตได้ จึงถือว่ามิเหตุที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ อพ. ๐๐๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แจ้งขอขอลีกสัญญาและขอหลักประกันคืน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมีหนังสือ ที่ สต ๕๑๐๐๔/๗๑๑ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่ประสงค์จะเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างโดยใช้สถานที่เดิม ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ อพ. ๐๐๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ยืนยันการขอขอลีกสัญญาและขอหลักประกันคืน กรณีจึงมีข้อเท็จจริงรับตรงกันว่า การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาได้ สืบเนื่องจากสถานที่ก่อสร้างมีชั้นหินแข็งที่ไม่สามารถขุดเจาะเสาเข็มให้ได้ความลึกและรับน้ำหนักได้ตามแบบแปลน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือถึงแขวงการทางสตูลขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างใหม่ แต่แขวงการทางสตูลไม่อนุญาต นอกจากนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังยอมรับว่า แบบรูปหลายรายการในสัญญายังมีปัญหา เช่น ตำแหน่งก่อสร้างป้อมยามที่ต้องมีการรื้อถอน ป้อมยามเดิมออก สายไฟฟ้าสายเมนซึ่งต่อจากหม้อแปลง จากอาคารสำนักงานไปยัง ตำแหน่งก่อสร้างป้ายระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร และแผ่นสังกะสีที่ปิดทับบริเวณ ป้ายประชาสัมพันธ์รวม ๑๙๒ ตารางเมตร ไม่ปรากฏในแบบรูปรายการ ซึ่งเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องใช้อำนาจตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างสั่ง แก้ไขแบบรูปและรายการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาอันสมควร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มิได้ดำเนินการจนครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างและล่วงเลยไปอีก ๘ เดือนเศษ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ สต ๕๑๐๐๔/๗๑๑ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างในสถานที่เดิมโดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งถึง การแก้ไขอุปสรรคปัญหาให้ผู้ฟ้องคดีแจ้งให้ทราบอย่างไร การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถก่อสร้าง งานตามสัญญา จึงเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่มีความพร้อมที่จะให้มีการปฏิบัติตามสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือเรียกให้ ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างที่สถานที่เดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ควรจะมีความพร้อม



/ในการปฏิบัติ...

ในการปฏิบัติตามสัญญาให้ถูกต้องก่อน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ สด ๕๑๐๐๔/๗๑๑ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้าง ในสถานที่เดิมทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้แก้ไขปัญหาอุปสรรค จึงไม่ชอบด้วยสัญญาและ ระเบียบกฎหมาย และถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญา เมื่อไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา ด้วยเหตุผลภาพพื้นที่ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะคืนหนังสือ คำประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมค่าเสียหายที่เกิดจากการไม่ชำระหนี้ ตามมาตรา ๒๑๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งจากพยานหลักฐานปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการที่เข้าไปจัดการงานตามสัญญาอันเป็นค่าบริการ เจาะสำรวจดิน จำนวน ๑๒,๘๔๐ บาท ค่าบรรทุกขนย้ายเครื่องเจาะ ค่าแรงเจาะ ค่าน้ำมัน ค่าดำเนินงาน และค่าเหล็กจำนวน ๑๐๑,๑๓๑ บาท ค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกันตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๒ และตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๓ รวมเป็นเงิน ๕,๙๙๘ บาท ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น รวมเป็นเงิน ๒๖,๔๒๓ บาท และค่ามัดจำป้ายไฟวิ่ง ๓ สี แบบติดตั้งภายนอก ซึ่งบริษัท ไวต้า เอ็มเทค จำกัด รับผิดชอบไว้จำนวน ๑๕๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓๐๔,๓๙๒ บาท โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งเกี่ยวกับค่าเสียหายตามรายการดังกล่าวว่า ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบอย่างไร จึงพึงได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายตามรายการดังกล่าวจริง ข้ออุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าเสียหายดังกล่าว ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงฟังไม่ขึ้น ส่วนค่าเสียหายอื่นๆ ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาในคำฟ้องไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นมาด้วยแต่อย่างไร ข้อพิพาทในส่วนดังกล่าวจึงเป็นอันถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนหนังสือ คำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว ๒๕ เลขที่ ๕๑-๔๒-๐๐๔๔-๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ จำนวน ๒๙๙,๙๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๓๐๔,๓๙๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามคำพิพากษาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่



/คดีถึงที่สุด...

คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี และคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล

พิพากษายืน

นายสมชาย งามวงศ์ชน
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายวรารุณ ศิริยุทธวัฒนา
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการองค์คณะ

นายมนูญ ปุณณกริยากร
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : พันเอก วรศักดิ์ อารีเปี่ยม

